

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital

Resolución de 27/08/2026, de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, por la que se ejecuta la sentencia dictada en el Procedimiento Ordinario 167/2023 y las actuaciones de ejecución de títulos judiciales ETJ 11/2026. [2026/6412]

Mediante Sentencia nº 148/2024, de 18 de abril de 2024, dictada por la Plaza nº 3 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Albacete, posteriormente confirmada por la Sentencia nº 540/2026, de 20 de marzo de 2026, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se estimó la demanda interpuesta por D.ª Ana Beatriz García Rubio frente a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El fallo judicial declaró el derecho de la demandante a que le fuera asignado el puesto solicitado en el ordinal noveno de su solicitud, con todos los derechos económicos, administrativos y de Seguridad Social derivados, incluyendo el abono de las retribuciones dejadas de percibir desde la fecha en que debió tomar posesión hasta aquella en que efectivamente ocupe el puesto.

Con fecha 21 de julio de 2026 se dictó Auto en el procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales nº 111/2026, despachando ejecución frente a la Administración regional para el cumplimiento de la citada sentencia firme. Asimismo, mediante Decreto de la Letrada de la Administración de Justicia se requirió a la Consejería para que en el plazo de un mes procediera a su ejecución.

Examinados los antecedentes administrativos del Concurso Permanente de Traslados correspondiente al CPL 4-2022, se constata que el puesto de trabajo código 2776 fue objeto de publicación el día 21 de diciembre de 2022, resultando adjudicado con fecha 22 de junio de 2023.

Procede, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias para la plena ejecución de la sentencia, con reconocimiento de todos los efectos económicos y administrativos que deriven de la misma. Por todo ello resuelvo:

Primero: Ejecutar en sus propios términos la Sentencia nº 148/2024, de 18 de abril de 2024, confirmada por la Sentencia nº 540/2026, de 20 de marzo de 2026, así como las actuaciones seguidas en el procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales ETJ 11/2026.

Segundo: Reconocer a D.ª Ana Beatriz García Rubio todos los derechos económicos, administrativos y de Seguridad Social derivados de la adjudicación del puesto de trabajo que judicialmente le correspondía, en los términos establecidos en las resoluciones judiciales firmes.

Tercero: Proceder a la regularización administrativa correspondiente respecto del puesto de trabajo código 2776, haciendo constar expresamente que el período objeto de regularización es el siguiente:

Período a regularizar en puesto 2776:

Desde el 21 de diciembre de 2022, fecha de publicación del CPL 4-2022.

Hasta el 22 de junio de 2023, fecha de adjudicación por concurso del puesto 2776.

Cuarto: Reconocer, respecto del período comprendido entre el 23 de diciembre de 2022 fecha de toma de posesión y el 21 de junio de 2023, fecha anterior a la obtención del puesto por concurso, los efectos administrativos que procedan, incluyendo el cómputo de servicios, antigüedad, carrera profesional y cualquier otro derecho vinculado al desempeño del puesto, así como los efectos económicos que correspondan previa práctica de las oportunas liquidaciones.

Quinto: Ordenar a los órganos competentes en materia de personal y nóminas la realización de cuantas actuaciones resulten necesarias para la plena efectividad de la presente resolución y la correcta ejecución de la sentencia.

Sexto: Comunicar la presente resolución al órgano judicial competente a los efectos de acreditar el cumplimiento de lo ordenado en el procedimiento ETJ 111/2026.

Contra la presente resolución, podrá presentarse el correspondiente incidente de ejecución de sentencia ante la Jurisdicción correspondiente, en virtud del artículo 109 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso Administrativo. (BOE nº167, de 14/07/1998).

Toledo, 27 de agosto de 2026

El Director General de la Función Pública
P.D. del Consejero de Hacienda, Administraciones Públicas
y Transformación Digital
(Resolución de 15/09/2015,
DOCM n.º 183 de 17/09/2015)
JOSÉ NARVÁEZ VILA